

1503460-18.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS DE CAMPOS PEREIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

28/01/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 28 de janeiro de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1503460-18.2020.8.26.0228 - Controle 2020/000287

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS DE CAMPOS PEREIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

28/01/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 28 de janeiro de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em razão da atual pandemia de Covid-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, nos termos do Comunicado CG 284/20, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). ALINE APARECIDA

HOLTZ AMBAR; e a Defensoria, Dra. WILLIAM ROBERTO CASIMIRO BRAGA, Defensora Pública. Ausente o réu VINICIUS DE CAMPOS PEREIRA.

Iniciados os trabalhos, foi ouvido o policial militar Diogo

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, considerando-se a primariedade do réu, aplicação do tráfico privilegiado e sem substituição, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a absolvição pela insuficiência de provas, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da menoridade relativa, redutor no máximo, regime inicial aberto, substituição e apelo em liberdade, a qual foi gravada.

A seguir, pelo(a) MM^a. Juiz(a) foi dito:

VISTOS.

VINICIUS DE CAMPOS PEREIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta de 02h52, na Rua Catarina Morroni, 87, cidade Ademar, São Paulo/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 125 (cento e vinte e cinco) microtubos plásticos do tipo "eppendorf" contendo cocaína com peso líquido de 92.8g (noventa e dois gramas e oito decigramas); 65 (sessenta e cinco) embalagens plásticas contendo tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como 'maconha', com peso líquido de 42.6g (quarenta e dois gramas e seis decigramas) e 10 (dez) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack com peso líquido de 1.7g (uma grama e sete decigramas), os quais, em razão da forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão, destinavam-se inequivocamente ao tráfico ilícito de entorpecentes.

O réu foi regularmente notificado (fls. 72), ofereceu defesa prévia (fls. 76) e a denúncia foi recebida em 16/03/2020 (fls. 77).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Adriano e Diogo. Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Adriano declarou que se recorda de ter apreendido maconha, cocaína e crack, além da quantia de R\$ 56,00. Avistaram o acusado sozinho e assumiu que vendia drogas no local. Nunca tinha visto o réu no local, que é ponto de vendas de entorpecentes. O réu apenas informou que estava vendendo as drogas por necessidades financeiras.

O policial Diogo relatou que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado, que esboçou reação para correr, realizaram abordagem e na posse do acusado localizaram os entorpecentes. Indagado, o acusado confessou aos policiais que os entorpecentes eram para venda em razão de dificuldades financeiras. Não se recorda se apreenderam dinheiro. As drogas estavam numa bolsa com o réu.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado e realizada abordagem, em sua posse foram localizados 125 (cento e vinte e cinco) microtubos plásticos do tipo "eppendorf" contendo cocaína, 65 (sessenta e cinco) embalagens plásticas contendo tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como 'maconha' e 10 (dez) invólucros.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI

N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Além disso, o réu, apesar de não ter sido interrogado em Juízo, em razão de sua revelia, confessou a prática do delito na fase policial, o que está em consonância com as demais provas produzidas.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo pericial (44/45), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que corresponde a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da atenuante pela menoridade relativa do réu, retorno a pena ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, representados por sua conduta social reprovável, vez que foi declarado revel neste feito, mesmo após já ter sido citado, de forma que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu VINICIUS DE CAMPOS PEREIRA a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público e Defesa foi dito que NÃO desejam recorrer da sentença.

Intime-se o réu revel por edital, com prazo de 90 dias, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e tornem-se os autos conclusos.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

O valor de R\$ 56,00, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.